

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)

A previdência social é organizada sob a forma de **regime geral** (para os trabalhadores em geral, chamados celetistas), de caráter contributivo e de filiação obrigatória, e nos termos do art. 201 da Constituição Federal, com a redação dada pela **EC 103/2019 (Pec da Previdência)**:

~~Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:~~

~~I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;~~

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: **(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)**

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

II - proteção à maternidade, especialmente à gestante; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

Os parágrafos 1º a 4º, do art. 201, com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, estabelecem as primeiras **vedações e garantias**, com a modificação do § 1º pela **EC 103/2019**, que modificou as condições para concessão de aposentadoria especial a segurados com deficiência e que exerçam atividades de risco:

Art. 201.....

~~§ 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar.~~

§ 1º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados: **(Redação dada pela**

Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar; **(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)**

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. **(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)**

§ 2º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.

§ 3º Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei.

§ 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei.

O art. 201, § 5º estabelece a vedação de filiação ao regime geral, na qualidade de segurado facultativo, **de participante de regime próprio** de previdência (servidor de qualquer ente político, que possua regime próprio).

Art. 201.....

§ 5º É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.

§ 6º A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano.

Os §§ 7º e seguintes do art. 201 define as **regras constitucionais estabelecidas para aposentadoria pelo regime geral** de previdência social, conforme o art. 201, e nos termos da lei, com a redação dada pela **EC 103/2019**:

Art. 201.....

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

~~I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;~~

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição; **(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)**

~~II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.~~

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. **(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)**

§ 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

§ 8º O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7º será reduzido em 5 (cinco) anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar. **(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)**

~~§ 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.~~

§ 9º Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. **(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)**

A contagem recíproca do tempo de contribuição do RGPS e do RPPS foi mantida pela **EC 103/2019**, tendo sido incluído o § 9-A, para incluir o exercício das atividades militares para fins de contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria com os demais regimes de aposentadoria:

Art. 40....

~~§ 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.~~

§ 9º Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. **(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)**

§ 9º-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. **(Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)**

A **EC 103/2019** remeteu agora à lei complementar a disciplina sobre a cobertura de benefícios excepcionais, como acidente de trabalho, a ser atendido pelo Regime Geral e pelo setor privado (art. 40, § 10):

Art. 201.....

~~§ 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. — (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)~~

§ 10. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo Regime Geral de Previdência Social e pelo setor privado. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

O § 11 foi mantido pela **EC 103/2019**, a qual no entanto modificou a disciplina do §12 e do § 13, para assegurar a garantia de benefícios de valor **igual a um salário mínimo**, além de prever alíquotas diferenciadas de contribuição:

Art. 201.....

§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

~~§ 12. Lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário-mínimo. — (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)~~

§ 12. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas, para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

~~§ 13. O sistema especial de inclusão previdenciária de que trata o § 12 deste artigo terá alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral de previdência social. — (Incluído pela EC 47/2005)~~

§ 13. A aposentadoria concedida ao segurado de que trata o § 12 terá valor de 1 (um) salário-mínimo.

A **EC 103/2019** incluiu ainda os seguintes parágrafos no art. 201 da Constituição Federal:

Art. 201.....

§ 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 15. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

A filiação na qualidade de segurado **facultativo** só é permitida àquelas pessoas que não são vinculadas a nenhum regime previdenciário, isto é, que não exercem nenhuma atividade formal que implique filiação obrigatória e automática a um regime previdenciário. É o caso da dona de casa, do estagiário, do estudante e do profissional liberal ou autônomo.



Fique ligado!

Guarde que no tocante à Previdência Social, o **Princípio da Solidariedade** apresenta-se de forma peculiar, em relação à Seguridade Social como um todo. Aqui, a contribuição do segurado não tem aquela natureza altruísta e universal dos demais ramos da seguridade, mas a solidariedade se manifesta por meio do **financiamento de gerações**. Ou seja, **a geração que trabalha financia a geração que já trabalhou!**

Desse modo, o sistema previdenciário adota o regime de repartição simples como forma de financiamento: todos os trabalhadores ativos contribuem para que os cidadãos inativos possam usufruir dos benefícios. Esse é um dos motivos da diversidade das bases de financiamento do sistema, para evitar que eventuais distorções ou variações negativas em fontes de custeio afete o balanço geral.

Para Mariza Ferreira dos Santos, sendo de caráter contributivo,

"a Previdência Social é o ramo da seguridade social que mais se assemelha ao seguro, sendo essa a razão da denominação “segurados”. Segurados são pessoas físicas que contribuem para o regime previdenciário e, por isso, têm direito a prestações — benefícios ou serviços — de natureza previdenciária. São sujeitos ativos da relação jurídica previdenciária, quando o objeto for benefício ou serviço de natureza previdenciária". (**DOS SANTOS, Mariza Ferreira. Direito Previdenciário Esquemático. Pedro Lenza (Coord.) São Paulo: Saraiva, 2011, p. 124**)

De outra borda, sob a ótica do custeio, o sujeito passivo é o segurado. E qual foi a intenção do constituinte? Assegurar a proteção previdenciária a todos que trabalham, que participam da atividade econômica com o seu trabalho.

Isso é diferente, por exemplo, do regime de financiamento de um Plano Fechado de Previdência, por exemplo, da Previ, dos funcionários do Banco do Brasil, ou da Petros, da Petrobrás, onde **cada funcionário contribui para si mesmo**, e constrói uma **reserva matemática**, calculada em bases atuariais, para o seu próprio sustento no futuro.

Diferentemente desses planos fechados, cuja adesão é voluntária, no regime solidário adota-se o princípio da obrigatoriedade contributiva, sem a qual provavelmente o regime não se sustentaria. Portanto, atualmente, a Previdência Social pauta-se por esses dois princípios: **Obrigatoriedade e Solidariedade**.

A Emenda Constitucional nº 20, em seu art. 9º, estabelecia as regras de transição da aposentadoria integral para o regime geral de previdência e foi **revogado pela EC 103/2019**:

Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:
I - contar com cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e
II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

Essa regra foi substituída pelos arts. 15 a 18 da [EC 103/2019](#):

Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1º e 2º.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1º.

§ 3º Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

§ 4º O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2º Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1º de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3º O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7º a 9º do art. 29 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 18. O segurado de que trata o inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição Federal filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

§ 2º O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

Mas não se preocupe em demasia em fazer cálculos, pelo menos na matéria de Direito Constitucional. Isso deve ser cobrado com mais intensidade e profundidade na disciplina de **Direito Previdenciário**.

Quanto ao regime de previdência privada **complementar**, a EC 20/98 o estabeleceu baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, por intermédio de cálculos atuariais que assegurem o equilíbrio entre ativos e passivos, conforme o art. 202 da CF, que teve os parágrafos 4º a 6º modificados pela **EC 103/2019**:

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

§ 1º A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos.

*§ 2º As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. § 3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, **em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado.***

§ 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada. — (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

*§ 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as entidades de previdência complementar. **(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)***

§ 5º A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada. — (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

*§ 5º A lei complementar de que trata o § 4º aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidades de previdência complementar. **(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)***

§ 6º A lei complementar a que se refere o § 4º deste artigo estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. — (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

*§ 6º Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores de que trata o § 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. **(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)***

Dispositivos previdenciários nas Disposições Constitucionais Gerais

Os artigos 248 a 250 da CF foram incluídos pela Emenda Constitucional 19/1998, no bojo do **Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE)** e dispõem o seguinte acerca da Previdência Social, em especial dos servidores públicos estatutários:

Art. 248. Os benefícios pagos, a qualquer título, pelo órgão responsável pelo regime geral de previdência social, ainda que à conta do Tesouro Nacional, e os não sujeitos ao limite máximo de valor fixado para os benefícios concedidos por esse regime observarão os limites fixados no art. 37, XI (teto de remuneração do serviço público);

Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desses fundos.

Art. 250. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos pelo regime geral de previdência social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desse fundo.

O artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

O artigo 19 do ADCT trouxe o chamado "**trem da alegria**", incorporando no Regime Jurídico Estatutário todos os servidores públicos federais, estaduais e municipais que não tivessem ingressado no serviço público mediante concurso público e que já estivessem, na data de promulgação da Constituição de 1988, em exercício há pelo menos cinco anos continuados:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Sobre este dispositivo, o STF assentou que tais servidores **são estáveis**, sejam eles egressos da Administração Direta ou das autarquias e fundações públicas, **fosse qual fosse a relação de trabalho (CLT) ou estatutária sem estabilidade**, não havendo necessidade nem mesmo de processo administrativo ou contraditório. Entretanto, **afastou a possibilidade de transposição de servidores de cargos integrados a carreiras distintas**.



Veja como foi cobrado!

(CESPE/JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO/TRF 5ª REGIÃO/2011) Com base no princípio constitucional de irredutibilidade do valor dos benefícios, não se admite redução do valor nominal do benefício previdenciário pago em atraso, exceto na hipótese de índice negativo de correção para os períodos em que ocorra deflação.

Com base no princípio constitucional de irredutibilidade do valor dos benefícios (art. 201, §§ 3º e 4º e art. 194, parágrafo único, IV) não se admite redução do valor nominal do benefício previdenciário pago em atraso, exceto

na hipótese de índice negativo de correção para os períodos em que ocorra deflação, por isso a afirmação está incorreta.

Assim, considerando a garantia constitucional de irredutibilidade do valor dos benefícios da CF e o fim social das normas previdenciárias, não há como se admitir a redução do valor nominal do benefício previdenciário pago em atraso, motivo pelo qual o índice negativo de correção para os períodos em que ocorre deflação deve ser substituído pelo fator de correção igual a zero, a fim de manter o valor do benefício da competência anterior (período mensal).

Gabarito: errado.

(CESPE/TÉC. SEGURO SOCIAL/INSS/2008) Renato era servidor municipal vinculado a regime próprio de previdência social havia 16 anos, quando resolveu trabalhar na iniciativa privada, em 1999. Nessa situação, o tempo de serviço prestado por Renato em outro regime é contado como tempo de contribuição, desde que haja a devida comprovação, certificada pelo ente público instituidor do regime próprio.

Trata-se da chamada compensação entre regimes, prevista no art. 201, §9º da CF, segundo o qual, para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.

Item certo.

(CESPE/PROCURADOR MUNICIPAL/PGM/NATAL/2008) É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do RGPS, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física ou quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei ordinária.

Questãozinha capciosa. O único erro da questão é que os termos que definem as exceções ao regime do RGPS serão definidos por lei complementar e não ordinária, conforme art. 201, §1º.

Item errado.

(CESPE/PROCURADOR MUNICIPAL/PGM/NATAL/2008) Lei ordinária deverá dispor sobre sistema especial de inclusão previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo, sendo vedada a adoção de alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do RGPS.

A Constituição exigiu Lei para disciplinar a matéria. Neste caso, trata-se de lei ordinária e a questão está correta neste ponto. O erro da questão está justamente na vedação de alíquotas e carências inferiores às dos demais segurados do RGPS.

O §13º do art. 201 é explícito em afirmar que o sistema especial de inclusão previdenciária terá alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral de previdência social.

Item **errado**.

(CESPE/PROCURADOR MUNICIPAL/PGM/NATAL/2008) É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, pelos estados, pelo DF e pelos municípios, bem como a autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá ser inferior à do segurado.

Não poderá ser superior à contribuição do segurado, conforme §3º do art. 202 da CF.

Item **errado**.

(CESPE/PROCURADOR MUNICIPAL/PGM/NATAL/2008) É vedada a filiação ao RGPS, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.

Como vimos, o art. 201, § 5º impõe a vedação de filiação ao regime geral, na qualidade de segurado facultativo, de participante de regime próprio de previdência.

A filiação na qualidade de segurado facultativo só é permitida àquelas pessoas que não são vinculadas a nenhum regime previdenciário, isto é, que não exercem nenhuma atividade formal que implique filiação obrigatória e automática a um regime previdenciário. É o caso da dona de casa, do estagiário, do estudante e do profissional liberal ou autônomo.

Item **certo**.

(CESPE/PROCURADOR MUNICIPAL/PGM/NATAL/2008) Constitui um dos objetivos da assistência social a garantia de um salário mínimo de benefício mensal ao portador de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

Reprodução do inciso V do art. 203 da CF.

Item **certo**.

(CESPE/PROCURADOR MUNICIPAL/PGM/NATAL/2008) O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao RGPS, é de filiação obrigatória, embasado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por LC.

O que o art. 202 estabelece é que o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, **será facultativo**, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

Item **errado**.

Resumo

✦ 1. Organização da Previdência Social – Art. 201 CF

- Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
 - Caráter contributivo
 - Filiação obrigatória
 - Observância do equilíbrio financeiro e atuarial

✦ 2. Benefícios assegurados (Art. 201, caput e incisos I a V)

- Incapacidade (temporária ou permanente), idade avançada
- Proteção à maternidade (especialmente à gestante)
- Proteção ao desempregado involuntário
- Salário-família e auxílio-reclusão para dependentes de baixa renda
- Pensão por morte para cônjuge, companheiro e dependentes

✦ 3. Regras e vedações específicas (parágrafos do art. 201)

- §1º: Veda critérios diferenciados, salvo para:
 - Pessoas com deficiência
 - Atividades com exposição a agentes nocivos (químicos, físicos, biológicos)
- §2º: Nenhum benefício pode ser inferior ao salário-mínimo
- §3º: Atualização dos salários de contribuição
- §4º: Reajuste dos benefícios para preservar o valor real
- §5º: Vedada filiação facultativa para quem já integra regime próprio
- §6º: Gratificação natalina com base em dezembro
- §§7º a 9º: Condições para aposentadoria por tempo de contribuição e por idade (com diferenciações para trabalhadores rurais e professores)
- §9-A: Contagem recíproca com o tempo de serviço militar
- §10: Lei complementar disciplinará benefícios não programados e acidente de trabalho
- §11: Ganhos habituais integram salário de contribuição
- §§12 e 13: Inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas para baixa renda
- §14: Vedação de contagem de tempo fictício
- §15: Lei complementar regulamentará acumulação de benefícios
- §16: Aposentadoria compulsória para empregados de consórcios, empresas públicas e afins

✦ 4. Princípios aplicáveis

- **Obrigatoriedade** da contribuição
- **Solidariedade intergeracional** (trabalhadores ativos sustentam os inativos)
- Regime de repartição simples

✦ 5. Diferenças com Previdência Privada

- Regime fechado → adesão voluntária
- Formação de **reserva matemática individual**
- Ex: planos como **Previ e Petros**

✦ 6. Regras de transição da EC 103/2019

- **Art. 15 – Regra dos pontos**

- 30 (mulher) / 35 (homem) anos de contribuição + pontuação crescente (inicia em 86/96 até atingir 92/100)
- Professores: pontuação reduzida (81/91)

- **Art. 16 – Idade mínima progressiva**

- 30/35 anos de contribuição + idade inicial de 56/61 anos (acréscimo de 6 meses por ano)
- Professores têm redução de 5 anos

- **Art. 17 – Pedágio de 50%**

- Exige 30/35 anos + contribuição adicional de 50% do tempo que faltava

- **Art. 18 – Regra da idade mínima**

- 60 anos (mulher) / 65 anos (homem) + 15 anos de contribuição
- Idade da mulher aumenta 6 meses por ano até 62 anos

- ✦ **7. Previdência Complementar – Art. 202**

- Regime complementar, autônomo, **facultativo** e baseado em reservas
- **Lei complementar** regulamenta:
 - Acesso às informações
 - Relação com patrocinadores públicos e privados
 - Nomeação de dirigentes e participação dos beneficiários

- ✦ **8. Disposições Constitucionais Gerais (arts. 248 a 250)**

- Art. 248: Benefícios respeitam o teto do serviço público (art. 37, XI)
- Art. 249: União, Estados, DF e Municípios podem criar fundos para custear aposentadorias e pensões
- Art. 250: União pode criar fundo próprio para custear o RGPS

- ✦ **9. Disposições Transitórias – ADCT, Art. 19**

- Servidores em exercício há 5 anos na data da promulgação da CF/88 foram considerados estáveis, mesmo sem concurso público
- STF: estabilidade válida mesmo para celetistas, mas sem transposição automática entre carreiras

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
